

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
DISCIPLINA URBANÍSTICA

4226 434J 370O 5X5N 09FC



DUR15S01YA

DUR/2020/317

15-07-21 12:44

AYUNTAMIENTO DE LLANES
SALIDA
Fecha 21/07/2021 09:39:48
Num. 9959

Asunto

TRASLADO RESOLUCION

Interesado

RAUL GUTIERREZ SALGADO
C/ MARQUES DE TEVERGA 20 6º E, S/N
33005 - OVIEDO
ASTURIAS

Con fecha de 15/07/2021, la Concejal Delegada, ha dictado la siguiente resolución:

D^a. M^a Covadonga García de la Llana, Concejala Delegada de Urbanismo (Gestión, Disciplina y Planeamiento) y Patrimonio, Consumo, Transportes y Comunicaciones y Suelo Industrial, en uso de las atribuciones que me confiere la normativa vigente y de conformidad con el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su nueva redacción dada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, Ley 27/ 2013 de Modernización y Sostenibilidad de la Administración Local y concordantes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre y Resolución de la Alcaldía de 27 de junio de 2019, confiriendo delegación genérica para dirigir los servicios correspondientes, así como la de gestión en general, incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, en el día de hoy ha dictado la siguiente **Resolución**:

CONSIDERANDO el informe de la Jefa de Servicio de Urbanismo y Patrimonio de fecha 15/07/2021, cuyo tenor literal es el siguiente:

"Con relación al expediente de referencia, la Técnico que suscribe, de conformidad con lo previsto en el artículo 175 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, emite el siguiente informe:

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Con fecha 3 de diciembre de 2020 tiene entrada en el Servicio de Urbanismo, escrito firmado por D. Raúl Gutiérrez Salgado y D. Juan Manuel Ruera Moreno, referido al Club Marítimo de Celorio, en el que se solicita se adopten las medidas necesarias para evitar que sigan produciéndose excesos

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
DISCIPLINA URBANÍSTICA

4226 434J 370O 5X5N 09FC



DUR15S01YA

DUR/2020/317

15-07-21 12:44

con ocasión de la organización de conciertos, emisión de música amplificada y concentración de público en sus instalaciones, que se dé vista de los expedientes en que se hayan concedido al Club Marítimo de Celorio y a cualquiera de las empresas a las que subarrienda espacios, como el chiringuito Nordeste, licencias urbanísticas y de cualquier actividad, incluida la de organizar conciertos, que se dé vista de las mediciones que se pudieran haber realizado durante el verano de 2020 de las emisiones acústicas procedentes de las actividades en el Club Marítimo de Celorio. Del escrito mencionado se da traslado al Negociado de Sanciones de este Ayuntamiento para el despacho de las cuestiones de su competencia.

II.- Consultado al respecto el Archivo Municipal se localiza licencia de obras de fecha 27 de enero de 1972, otorgada a D. Carlos Duplá Fernández, de Oviedo, para la construcción de un Club Marítimo, según proyecto técnico, en una finca de dicho club y denominada Palombina, S.A., en Celorio.

El proyecto de edificio e instalaciones para el club marítimo, redactado por el arquitecto D. Luis de Aldecoa, comprendía *“la construcción de un edificio y las instalaciones correspondientes para recreo y deportivas, con destino al Club Marítimo de Celorio y las principales obras que se realizarían serían las siguientes: construcción de un edificio de planta baja, en el que se situarían los servicios que a continuación se expresan: bar, sala de juegos, salón, oficina y aseos. En la parte central externa de este edificio se pretendía una terraza y pista de baile, así como zonas verdes para su aprovechamiento como merendero. Lindando con la pista de baile, al fondo de la finca, se construirá un templete para la orquesta. Como instalaciones deportivas a realizar se cuenta una cancha de tenis y una piscina, situadas a izquierda y derecha de la finca, respectivamente.*

La superficie construida en la edificación sería de 231,30 m², la superficie construida en la piscina de 104 m², la superficie de la cancha de tenis, 260,70 m² y la pista de baile y terraza de 180 m².”, según recoge el mencionado proyecto técnico.

III.- Sin embargo, no ha sido posible localizar en el Archivo Municipal la preceptiva licencia de actividad clasificada y de puesta en funcionamiento de la actividad. Por ello, con fecha 29 de marzo, se requirió al Club Marítimo de Celorio para que aportara al presente expediente copia de dicha licencia de actividad.

IV.- El día 22 de abril del corriente se comunicó a D. Raúl Gutiérrez Salgado la relación de expedientes solicitada, así como la disponibilidad para su consulta.

V.- Con fecha 10 de mayo se solicita informe al Vigilante Urbanístico para que emita informe relativo a la existencia de actividad en las instalaciones pertenecientes al Club Marítimo de Celorio sujeta al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, evacuándolo el día 12 de mayo como sigue: *“En referencia a este expediente, personado en el lugar, se realiza el siguiente informe. El Club Marítimo de Celorio a día de hoy está cerrado y sin ningún tipo de actividad, la actividad como tal la tiene del 1 de junio al 30 de septiembre. Se adjuntan fotografías. A los efectos oportunos.”*

VI.- Nuevamente, el día 25 de mayo, se reitera petición al Club Marítimo de Celorio para que aporte al expediente licencia de actividad/instalación y apertura/funcionamiento correspondiente al establecimiento.

VII.- Mediante Resolución fechada el 17 de junio se ordena al Servicio de Vigilancia e Inspección urbanística municipal que efectúe un control de carácter semanal, desde el día siguiente a la

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
DISCIPLINA URBANÍSTICA

4226 434J 370O 5X5N 09FC



DUR15S01YA

DUR/2020/317

15-07-21 12:44

notificación de dicha Resolución, personándose en las instalaciones del Club Marítimo de Celorio a los efectos de comprobar la supuesta actividad que se desarrollaría en el Club y la descripción de la misma, emitiendo informe de las visitas giradas.

VIII.- Informa el Vigilante de Urbanismo y Medioambiente el 22 de junio que *"el Club Marítimo de Celorio, actividad de hostelería, de momento solo abre los fines de semana, la semana que viene comenzará a abrir todos los días hasta el 15-20 de septiembre, con horario de 10 h a 1h de la noche"*.

IX.- Mediante Resolución fechada el 23 de junio, se reitera petición de licencia de actividad clasificada al Club Marítimo de Celorio, concediendo al efecto un plazo de cinco días, con la advertencia expresa de que en caso de no atender al requerimiento efectuado se procederá a la paralización y clausura del local.

X.- Obran en el expediente informes de la Policía local de fechas 4 y 5 de julio en los que se indican que el Club se encuentra abierto y que en el mismo se sirven consumiciones varias.

XI.- A la vista de la documentación obrante en el expediente, se deduce que el Club Marítimo de Celorio ha venido celebrando a lo largo de los últimos años, durante las temporadas de verano, fiestas o actuaciones musicales en horario nocturno en sus instalaciones con o sin autorización municipal de carácter ocasional o extraordinaria, permaneciendo cerrado el resto del año.

XII.- En el expediente con número de codificado URB/2021/475, a tenor de la Resolución de 13 de julio, se ha decretado:

"Primero.- Otorgar licencia de apertura de servicio de temporada, emplazado en la playa de Palombina, en Celorio, Llanes, con un aforo máximo de 78 personas, siempre que se cumplan y garanticen las medidas establecidas como consecuencia de la crisis sanitaria COVID-19, por D. Julio Bobes Bascarán con DNI 71645986-C, actuando en calidad de presidente y en nombre y representación del Club Marítimo de Celorio, durante el periodo autorizado por la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente en su Resolución de fecha 16 de julio de 2018; el establecimiento se localiza en la parcela con referencia catastral 3606811UP5130N0001AO de titularidad privada, condicionada a lo siguiente:

-El establecimiento deberá de disponer de un contenedor de basura que reúna condiciones de estética adecuadas, donde se recogerán en bolsas de plástico, los residuos de la propia instalación. El contenido del citado recipiente será depositado en los contenedores de residuos más próximos, evitando la proliferación de malos olores, procesos de descomposición y concurrencia de animales o insectos al mismo. El incumplimiento de este deber acarreará la revocación de la licencia y el desmantelamiento de la instalación.

-Los precios de bebidas y alimentos que se expendan en el bar, deberán estar en sitio visible para el público. El acopio de aperitivos, tapas y alimentos elaborado exigirá la tenencia de exposidores refrigerados en perfecto estado de funcionamiento y con la temperatura adecuada.

-No se podrá instalar en el bar ningún tipo de publicidad sin la expresa autorización del Ayuntamiento de Llanes. Tampoco se podrá instalar en el bar equipos de reproducción sonoros o

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
DISCIPLINA URBANÍSTICA

4226 434J 370O 5X5N 09FC



DUR15S01YA

DUR/2020/317

15-07-21 12:44

audiovisuales, ni realizar espectáculos musicales en directo u otra actividad análoga, sin la previa y expresa autorización municipal.

-El horario de apertura y cierre será el establecido en el Decreto 90/2004, de 11 de noviembre, por el que se regula el régimen de horarios de los establecimientos, locales e instalaciones para espectáculos públicos y actividades recreativas en el Principado de Asturias, sin perjuicio de lo que el Excmo. Ayuntamiento de Llanes acuerde sobre la regulación de los horarios de las terrazas.

Segundo.- Se habrán de cumplir las condiciones establecidas en la Resolución de fecha 16 de julio de 2018 de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado de Asturias, por la que se autoriza la instalación."

Dicha licencia de **apertura de servicio de temporada** (chiringuito de playa), se circunscribe al espacio recogido en la memoria técnica obrante en el expediente mencionado, es decir, a 28,78 m2 para el chiringuito y a 32,60 m2 para la terraza.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El artículo 84 de la ley 7/85, reguladora de las Bases de Régimen Local, determina:

1. Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través de los siguientes medios:

a) Ordenanzas y bandos.

b) Sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo. No obstante, cuando se trate del acceso y ejercicio de actividades de servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, se estará a lo dispuesto en la misma.

c) Sometimiento a comunicación previa o a declaración responsable, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En la actualidad véase el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas («B.O.E.» 2 octubre).

d) Sometimiento a control posterior al inicio de la actividad, a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma.

e) Órdenes individuales constitutivas de mandato para la ejecución de un acto o la prohibición del mismo.

2. La actividad de intervención de las Entidades locales se ajustará, en todo caso, a los principios de igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad con el objetivo que se persigue.

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
DISCIPLINA URBANÍSTICA

4226 434J 370O 5X5N 09FC



DUR15S01YA

DUR/2020/317

15-07-21 12:44

3. Las licencias o autorizaciones otorgadas por otras Administraciones Públicas no eximen a sus titulares de obtener las correspondientes licencias de las Entidades locales, respetándose en todo caso lo dispuesto en las correspondientes leyes sectoriales.

Por otra parte, el artículo 84 bis del mismo texto legal preceptúa:

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, con carácter general, el ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de licencia u otro medio de control preventivo.

No obstante, podrá exigirse una licencia u otro medio de control preventivo respecto a aquellas actividades económicas:

- Cuando esté justificado por razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente en el lugar concreto donde se realiza la actividad, y estas razones no puedan salvaguardarse mediante la presentación de una declaración responsable o de una comunicación.
- Cuando por la escasez de recursos naturales, la utilización de dominio público, la existencia de inequívocos impedimentos técnicos o en función de la existencia de servicios públicos sometidos a tarifas reguladas, el número de operadores económicos del mercado sea limitado.

2. Las instalaciones o infraestructuras físicas para el ejercicio de actividades económicas solo se someterán a un régimen de autorización cuando lo establezca una Ley que defina sus requisitos esenciales y las mismas sean susceptibles de generar daños sobre el medioambiente y el entorno urbano, la seguridad o la salud públicas y el patrimonio histórico y resulte proporcionado. La evaluación de este riesgo se determinará en función de las características de las instalaciones, entre las que estarán las siguientes:

- La potencia eléctrica o energética de la instalación.
- La capacidad o aforo de la instalación.
- La contaminación acústica.
- La composición de las aguas residuales que emita la instalación y su capacidad de depuración.
- La existencia de materiales inflamables o contaminantes.
- Las instalaciones que afecten a bienes declarados integrantes del patrimonio histórico.

3. En caso de existencia de licencias o autorizaciones concurrentes entre una Entidad Local y otra Administración, la Entidad Local deberá motivar expresamente en la justificación de la necesidad de la autorización o licencia el interés general concreto que se pretende proteger y que éste no se encuentra ya cubierto mediante otra autorización ya existente.

De igual forma el artículo 22 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955 (RSCL) y el artículo 2 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre e instrucciones complementarias aprobadas por Orden Ministerial de 15 de marzo de 1963, sujetan a licencia la apertura los establecimientos industriales y mercantiles, indicando el primero que, cuando con arreglo al proyecto presentado, la edificación de un inmueble se destinara específicamente a

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
DISCIPLINA URBANÍSTICA



DUR15S01YA

DUR/2020/317

15-07-21 12:44

establecimiento de características determinadas, no se concederá el permiso de obras sin el otorgamiento de la licencia de apertura si fuere procedente.

Por otra parte el artículo 8.1 de la Ley del Principado de Asturias 8/2002, de 21 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, dispone: *“Los establecimientos y locales regulados en la presente Ley, previamente a su puesta en funcionamiento, necesitarán obtener la preceptivas licencias municipales, sin perjuicio de otras autorizaciones que pudieran ser exigibles.”*

El Decreto 91/2004, de 11 de noviembre, por el que se establece el catálogo de los espectáculos públicos, las actividades recreativas y los establecimientos, locales e instalaciones públicas en el Principado de Asturias, indica en su artículo 3:

1.- En los supuestos de establecimientos, locales o instalaciones públicas dedicados a la celebración separada, en el tiempo o en zonas diferenciadas, de uno o varios espectáculos o actividades compatibles entre sí, en las licencias municipales se hará constar con exactitud y separadamente cada uno de dichos espectáculos o actividades de acuerdo con las denominaciones y definiciones establecidas en el catálogo que mediante el presente Decreto se aprueba.

2.- En los establecimientos, locales o instalaciones públicas en los que se pretenda desarrollar espectáculos o actividades distintos de los previstos en la licencia otorgada, la celebración de dichos espectáculos o actividades precisará de la correspondiente autorización otorgada por la Administración competente en cada caso.

Por último, el artículo 18 de la Ley del Principado de Asturias 8/2002, de 21 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, dispone:

1. Los espectáculos públicos y actividades recreativas que se desarrollen en establecimientos, locales o instalaciones que cuenten con las respectivas **licencias** a tal fin no necesitarán de ningún otro trámite para su celebración.
2. Los espectáculos públicos y actividades recreativas no contemplados en el apartado anterior necesitarán **autorización administrativa** de la respectiva Administración pública.

Teniendo en cuenta que la licencia de obras se concedió en el año 1972, se podría presuponer, en aplicación del artículo 22 del RSCL mencionado, que el establecimiento de referencia disponía de la preceptiva licencia de actividad, otorgada en la misma fecha, en este caso clasificada en función de su potencial carácter molesto (bar, pista de baile).

No obstante, a tenor de la documentación disponible en los diversos expedientes existentes en este Ayuntamiento, se deduce que, a lo largo de los últimos años, el establecimiento ha permanecido cerrado durante los meses de invierno, funcionando con autorizaciones excepcionales para desarrollar actividades recreativas en época estival.

Requerida de forma reiterada la licencia de actividad clasificada con la que debería contar el establecimiento, no ha sido aportada por el interesado, pese a la insistencia de esta Administración. Tampoco ha sido posible su localización en el Archivo Municipal, por lo que, una vez constatada la

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
DISCIPLINA URBANÍSTICA

4226 434J 370O 5X5N 09FC



DUR15S01YA

DUR/2020/317

15-07-21 12:44

apertura del establecimiento denominado Club Marítimo de Celorio, según se pone de manifiesto en los informes de la Policía Local y del Vigilante urbanístico mencionados en el presente informe, resulta que se está ejerciendo una actividad potencialmente molesta que carece de licencia ambiental y, por tanto, deviene en una actividad clandestina, teniendo en cuenta que la licencia de uso del suelo no está implícitamente concedida al otorgarse la licencia de obras para la construcción de que se trate.

En este sentido resulta significativa la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 1993 cuyo tenor literal dice: *"si se carece del permiso necesario para desarrollar una actividad, ésta no puede continuar desempeñándose hasta tanto se obtenga la pertinente licencia, pues la Administración, tutelando el interés público por el cual la actividad en cuestión se encuentra intervenida administrativamente, no sólo puede, sino que debe poner fin a la actividad ilícita, adoptando previamente la resolución que le sirva de fundamento, la cual será inmediatamente ejecutiva"*.

También la sentencia del Tribunal Supremo de 31 de diciembre de 1983: *"Las actividades sujetas al RAM, ejercidas sin licencia, se conceptúan clandestinas y como una situación irregular de duración indefinida, que no legitima el transcurso del tiempo, pudiendo ser acordado su cese por la autoridad en cualquier momento, correspondiendo tal atribución a la Alcaldía."*

La sentencia del Tribunal Supremo de 19 de noviembre de 1984 dice: *"Ordenar la clausura de un establecimiento por carecer de licencia de apertura no es una medida sancionadora, sino una medida de restauración de la legalidad, violada por incumplimiento del artículo 22 RSCL o de la legalidad sectorial de las actividades calificadas, para cuya restauración es claro que no es procedente el expediente sancionador."*

Por último, la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 1990, que indica: *"La apertura clandestina de establecimientos comerciales e industriales, o el ejercicio sin la necesaria licencia de actividades incluidas en el RAM obligan a adoptar de plano y con efectividad inmediata, la medida cautelar de clausurar el establecimiento o paralizar la actividad, con el fin de evitar que se prolongue en el tiempo la posible transgresión de los límites impuestos por exigencias de la convivencia social, hasta la obtención de la oportuna licencia que garantice la inexistencia de infracciones."*

La clausura de la actividad que, en su caso, se decrete, exige el trámite de audiencia a que se refiere el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y concordantes del Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas; asimismo, el artículo 24.2 de la Ley del Principado de Asturias 8/2002, dispone: *"Las autoridades competentes, previa audiencia a los interesados, procederán a la clausura y precinto de los establecimientos, locales e instalaciones que carezcan de licencia (...)"*

A la vista de todo lo expuesto, ha resultado probado que el establecimiento denominado Club Marítimo de Celorio, cuyo presidente resulta ser *D. Julio Bobes Bascarán con DNI 71645986-C*, carece de la necesaria licencia de actividad clasificada y de puesta en funcionamiento de dicha actividad.

Por ello, en aplicación de lo establecido en los artículos 598 del Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
DISCIPLINA URBANÍSTICA

4226 434J 3700 5X5N 09FC



DUR15S01YA

DUR/2020/317

15-07-21 12:44

Asturias, que dispone "Cuando los actos de edificación y uso del suelo y del subsuelo a los que se refiere el apartado 2 del artículo 228 del texto refundido se realicen sin licencia, el órgano municipal competente dispondrá la paralización de dichas actuaciones (art. 236.1 TROTU), con carácter inmediatamente ejecutivo", así como el artículo. 236 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, que preceptúa "Cuando los actos de edificación y uso del suelo y del subsuelo a los que se refiere el apartado 2 del artículo 228 de este Texto Refundido se realicen sin licencia, el órgano municipal competente dispondrá la paralización de dichas actuaciones", procede incoar procedimiento de protección de la legalidad urbanística y la adopción de orden del inmediato cese de los usos en ejecución, realización o desarrollo.

Expuesto cuanto antecede, se eleva a la Concejalía Delegada de Urbanismo y Patrimonio la adopción de la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Incoar expediente de clausura, con carácter cautelar, en tanto en cuanto se tramitan y conceden las preceptivas licencias de actividad/instalación y apertura/funcionamiento del establecimiento denominado CLUB MARÍTIMO DE CELORIO, cuyo presidente es D. Julio Bobes Basarán con DNI xxx, concediéndole trámite de audiencia, por plazo de quince días, de conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para que alegue lo que en su derecho convenga.

SEGUNDO.- Ordenar de inmediato, una vez notificada la presente Resolución, la clausura temporal del establecimiento denominado CLUB MARÍTIMO DE CELORIO, excepto las instalaciones que cuentan con licencia de apertura de servicio de temporada, es decir, el chiringuito de playa que ocupa 28,78 m2 y la terraza del mismo de 32,60 m2.

TERCERO.- El incumplimiento de la presente Resolución lleva aparejado la ejecución subsidiaria por el Ayuntamiento, de inmediato, con precinto de las instalaciones, a su costa, sin perjuicio de la imposición de las sanciones reglamentarias y si llegado al caso no fueran suficientes estas medidas, o se produjera incumplimiento por el interesado para hacer efectiva esta Resolución, se procederá a instar el corte de los servicios que se presten al establecimiento.

CUARTO.- Se notifique la presente Resolución a los interesados, con instrucción de recursos, a la Policía Local y Vigilante de Urbanismo y Medio Ambiente, para la comprobación del cumplimiento de lo ordenado en la misma y al Negociado de Sanciones de este Ayuntamiento, para su conocimiento y efectos oportunos.

En Llanes,

VIGON RODRIGUEZ, MARIA ANTONIA

Jefa de Servicio de Urbanismo y Patrimonio

15/07/2021"

Ayuntamiento de Llanes		
	Negociado DISCIPLINA URBANÍSTICA	
	4226 434J 3700 5X5N 09FC 	
	 DUR15S01YA	 DUR/2020/317

RESUELVO:

PRIMERO.- Incoar expediente de clausura, con carácter cautelar, en tanto en cuanto se tramitan y conceden las preceptivas licencias de actividad/instalación y apertura/funcionamiento del establecimiento denominado CLUB MARÍTIMO DE CELORIO, cuyo presidente es D. Julio Bobes Bascarán con DNI xxx, concediéndole trámite de audiencia, por plazo de quince días, de conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para que alegue lo que en su derecho convenga.

SEGUNDO.- Ordenar de inmediato, una vez notificada la presente Resolución, la clausura temporal del establecimiento denominado CLUB MARÍTIMO DE CELORIO, excepto las instalaciones que cuentan con licencia de apertura de servicio de temporada, es decir, el chiringuito de playa que ocupa 28,78 m2 y la terraza del mismo de 32,60 m2.

TERCERO.- El incumplimiento de la presente Resolución lleva aparejado la ejecución subsidiaria por el Ayuntamiento, de inmediato, con precinto de las instalaciones, a su costa, sin perjuicio de la imposición de las sanciones reglamentarias y si llegado al caso no fueran suficientes estas medidas, o se produjera incumplimiento por el interesado para hacer efectiva esta Resolución, se procederá a instar el corte de los servicios que se presten al establecimiento.

CUARTO.- Se notifique la presente Resolución a los interesados, con instrucción de recursos, a la Policía Local y Vigilante de Urbanismo y Medio Ambiente, para la comprobación del cumplimiento de lo ordenado en la misma y al Negociado de Sanciones de este Ayuntamiento, para su conocimiento y efectos oportunos.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles que tan solo pone fin a la vía administrativa el dispositivo segundo, siendo susceptible de recurso potestativo de reposición ante el órgano que lo dicta, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien interponer directamente recurso contencioso – administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
DISCIPLINA URBANÍSTICA

4226 434J 3700 5X5N 09FC



DUR15S01YA

DUR/2020/317

15-07-21 12:44

administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.

Contra los acuerdos restantes, no cabe recurso alguno por ser actos que no ponen fin a la vía administrativa, sin perjuicio de que puedan formular las alegaciones que estimen convenientes, concediéndole trámite de audiencia, por **plazo de quince días**, de conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para que alegue lo que en su derecho convenga.

Lo que se notifica para su conocimiento a los efectos oportunos.

En Llanes,

SUAREZ MENENDEZ, CARLA MARIA
La Secretaria General
15/07/2021 13:09